

סוכה שהמחיצות שלה עשויות שתי בלי ערב

מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין

ליל שבת קדש פרשת האזינו תשע"ו

באחד מהמקומות הציבוריים בנו השתא סוכת ענק שאמורה לאלכס המון רב של בני תורה בשמחת בית השואבה, ולצורך כך השקיעו הון רב בבניית סוכת גדולה מאוד שעשויה באופן שהמחיצות שלה אינן מגיעות לקרקע וישנו מרחק של יותר מעשרה טפחים מהמחיצות עד לקרקע, ולצורך השלמת המחיצות הניחו באותו חלל מחיצות של ברזל כדוגמת מה שמניחים כוחות הבטחון לחסום כבישים וכדומה, והם מחיצות של שתי בלבד, ויש לברר האם סוכה זו כשרה או פסולה, וכן יש לדון האם מהני כעת לתקן את הפסול או שמא מכיון שכבר הניחו את הסכך אז יש לחוש לתעשה ולא מן העשוי.

מחיצות של שתי או של ערב לעניין דפנות הסוכה

א. אחד הנידונים בהלכות סוכה, הוא הנידון האם דפנות של שתי או של ערב מועילות להכשר סוכה, ושורש הנידון הוא דברי הגמ' בסוכה דף ז' ע"א והתניא דופן סוכה כדופן שבת ובלבד שלא יהא בין קנה לחברו שלשה טפחים. עיין סוכה דף י"ט ע"א סיכך על גבי אכסדרה שיש לה פצימין אביי אמר כשרה אמרין לבוד. ומאידך מצינו בגמ' סוכה דף ט"ז ע"ב, שפס ארבעה ומשהו מתיר בסוכה משום דופן ומוקים ליה בפחות משלשה סמוך לדופן וכל פחות משלשה כלבוד דמי. והקשו בתוס' ד"ה בפחות, למה הצריכו פס ד' ולא סגי בפחות מזה ויעמידנו בפחות מג' לדופן ונימא ביה לבוד, וכמו דאיתא בדף ז' ע"א, ואין שייך לחלק בין סוכה של ג' דפנות לסוכה של ד' דפנות. ותירצו תוס' דכיון שמבואר בעירובין דף ט"ז ע"ב דכל מחיצה שאינה שתי וערב אינה מחיצה, ולכן בעינן מחיצה שיש בה ד' טפחים.

מבואר מדברי תוס' שלא מהני לבוד לדופן סוכה, אך אכתי קשה שתוס' לא ביארו אמאי בדף ז' ע"א מבואר שמהני לבוד. עוד קשה שבסוגיא בעירובין איירינן גבי מקום שגודלו יותר מב' סאתיים,

ומצינו כמה דרכים בישוב סתירת הסוגיות אליבא דתוס':

[א]. המהרש"א – מחלק בין מחיצות שתי למחית ערב, עיי"ש.
[ב]. המגן אברהם – מחלק בין ג' מחיצות לבין ד' מחיצות. דבר מחיצות מהני לבוד, משא"כ בג' מחיצות, והטעם שכאשר אנו נזקקין לקולות של דיני סוכה שמחיצה שאינה גמורה שמה מחיצה, בזה בעינן שהמחיצות תהיינה גדורות היטב מבלי דיני לבוד. וכן העתיקו המשנ"ב סי' תר"ל ס"ק [ג]. החזון איש – חולק על המג"א וס"ל שאין לחלק בין ג' מחיצות לבין ד' מחיצות וס"ל שדין לבוד מהני רק כאשר יש כבר רוב מחיצה והיינו ד' טפחים, אבל לבוד לא מהני כלל בשום דופן של סוכה. ולדעת החזו"א זהו פסול דאורייתא. [ומה שרצה מג"א לחלק בין סוכה של ד' מחיצות שמהני לבוד לסוכה של ג' מחיצות אין בזה סברא, ועיין גם בתוס' שמבואר מהם להחדיא שאין לחלק בזה בין ד' לג'].

נמצא שלדעת החזו"א כל סוכה שצריכים להכשירה ע"י לבוד של שתי או ערב, אי אפשר לסמוך עליה לעניין סוכה.

האם שייך לומר בזה דכיון שיש מחלוקת לסמוך בשעת הדחק על המקילים

ב. האם יש לדון בזה קולא בשעת הדחק, ולסמוך על דברי מג"א, והדברים נפק"מ לעניין סורגים שבמרפסות, עיין שו"ת שבט הלוי ח"ט ס' קל"ט מש"כ בזה, ויש לדון בדבריו, ועוד חזון למועד אי"ה.

ובמה שיש נוקטים שבמחלוקת בדברנן אפשר לסמוך על המקילים, אינו כלל ברור וקשה לסמוך על זה בעניין הוראה, ובפרט שלדעת החזון איש הוא פסול דאורייתא.

האם יש חסרון של תעשה ולא מן העשוי

ג. כיון שצריכים לחוש לדעת החזון איש דכל הכשר הסוכה תליא בזה, וצריך לתקן גם פסים של ערב בסוכה, יש לדון אם יש חסרון של תולמ"ה.

ויש להוכיח שאין בזה חסרון מכמה טעמי:

[א]. כתב הרמ"א סי' תרל"ה שאין לעשות הסכך קודם הדפנות ואם עשה טפח סמוך לסכך מותר לסכך קדם שישה שאר דפנות, מידי דהוי גבי חוטט בגדיש. וה"נ הוי בסוכה זו טפח סמוך לסכך דמהני. [ב]. נחלקו האחרונים כמה מחיצות בעינן לדין תולמ"ה בסכך הקודם לדפנות: דעת הגר"א דבעינן ג' מחיצות, ויש מהאחרונים שהוכיחו מדין סוכה שהיא כמבוי ויש לי לחי בדופן השלישית דמיגו דהוי דופן לשבת הוי דופן לסוכה. ושאל העמודי אור סי' ל"ט איך מהני והרי סוכה זו היתה פסולה ביום חול ורק בשבת שבתוך הסוכות נתכשרה, וא"כ הסכך קדם לדפנות, ומוכח שאם ישנם ב' דפנות כמבוי לא הוי חסרון של תולמ"ה. ועיין קהילות יעקב סוכה סי' ו' שביאר שכל שיש לו שם אהל אין חסרון של תולמ"ה, כיון שמהות החסרון של סכך קודם לדפנות שאין לסכך שם אהל, אך אם ישנם כבר ב' דפנות הוי שם אהל אליהם, אף שאינו כשר לסוכה.

והוא ע"פ דברי הט"ז סי' תרל"ה ס"ק ד' ששורש הפסול הוא משום דכתיב "חג הסוכות תעשה" והיינו הסכך שבעינן שיהיה לשם צל והיינו אהל וכל שלא עשו את המחיצות לפני הסכך לא היה לסכך שם אהל.

וממילא י"ל שכל שלגבי שבת יש לו שם מחיצה כבר נחשב אהל, כיון שלא בעינן לזה דיני סוכה, וממילא י"ל שגם לעניין מחיצת שתי או ערב, דמהני כיון שלגבי שבת שם מחיצה עליו.

העולה מהנ"ל:

[א]. סוכה שהמחיצות שלה הם שתי או ערב יש לתקן את המחיצות שיהיו לכל הפחות שתי וגם ערב, דבלא"ה לדעת החזון איש וכך ריהטת דברי התוס' שהסוכה פסולה.
[ב]. אם עשו מחיצות של שתי או ערב בלבד, אם ישלימו ויעשו את המחיצה כדיון, אין חסרון של סכך קודם לדפנות.